

Términos y condiciones del uso del sitio de Internet de la Comisión Federal de Electricidad.

La utilización de este sitio y de cualquiera de las aplicaciones del mismo constituye el pleno y expreso consentimiento por parte del usuario para observar y sujetarse respecto de cada uno de los términos y condiciones que aquí se contienen, así como respecto de las políticas de privacidad, políticas de seguridad y, en su caso, cualesquiera otros documentos que conformen parte o regulen la participación del usuario en este sitio. En el supuesto que cualquiera de los términos a los que habrá de sujetarse el usuario cuando acceda a este sitio sean contrarios a sus intereses, deberá abstenerse de hacer uso de este.

Términos generales

Obligaciones del usuario

Al utilizar este sitio me obligo a cumplir con los términos y condiciones de su uso, establecidos en el presente documento (en adelante, los "términos y condiciones"), reconozco haber leído, entendido y estar de acuerdo en sujetarme a sus términos y condiciones. Por lo que, al acceder al sitio, estoy de acuerdo en acatar lo anterior.

La información y los servicios que ofrece CFE a través de su sitio, hacen referencia exclusivamente, a la normatividad que los rige en los Estados Unidos Mexicanos y son formulados para las operaciones que se realicen en su territorio.

Por el hecho de hacer uso de la información y hacer uso de los Servicios, el usuario expresa su aceptación y está de acuerdo con los términos y condiciones del uso del sitio de Internet de CFE, así como con las modificaciones que, al mismo, en su caso, realice CFE.

Este sitio, la información, los materiales descritos en él y el software que se proporciona, son presentados "como son", "en el estado en que se encuentran" y están disponibles sin garantía alguna, ya sea expresa o tácita, incluyendo sin limitación, cualquier garantía de comerciabilidad, idoneidad de los materiales para un fin particular, o de no cumplimiento.

Los usuarios no residentes en los Estados Unidos Mexicanos que deseen acceder al sitio deberán asegurarse de que el acceso y uso de este, de su contenido y/o de los servicios, les esté permitido de conformidad con su propia legislación.

El usuario que utilice este sitio fuera de la República Mexicana se hará responsable del cumplimiento de todas las leyes de dicha jurisdicción.

La utilización del sitio, así como el acceso y uso de los Servicios supondrá la aceptación plena por parte del usuario de (i) los términos y condiciones vigentes en cada momento en

que el Usuario acceda y/o utilice los mismos y (ii) cualesquiera modificaciones de estos que hayan sido debidamente comunicados al Usuario.

CFE se reserva el derecho de suspender, interrumpir o dejar de operar el sitio y los servicios, en cualquier momento.

Usos permitidos

El uso del sitio es bajo la exclusiva responsabilidad del usuario.

CFE autoriza al Usuario a visualizar y descargar los materiales contenidos en el sitio solamente para su uso personal y no para un uso comercial.

- 1) El Usuario deberá conservar en todas las copias de los materiales descargados, todos los avisos sobre derechos de autor y propiedad intelectual de los materiales, contenidos en los mismos;
- 2) El Usuario no deberá modificar, reproducir o mostrar pública o comercialmente los materiales, ni podrá distribuir o utilizarlos con algún propósito público o comercial;
- 3) El Usuario no deberá transferir los materiales a ningún tercero.

Este sitio, incluyendo todos los materiales contenidos en el mismo, se encuentran protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor de los Estados Unidos Mexicanos. CFE no le concede al usuario derecho expreso o implícito sobre alguna patente, marca registrada, nombre comercial, aviso comercial, secreto industrial o derecho de autor.

Queda terminantemente prohibida la utilización de tales elementos, su reproducción, comunicación y/o distribución con fines comerciales o lucrativos, así como su modificación, alteración, o descompilación.

El usuario no podrá modificar, copiar, reproducir, volver a publicar, cargar, exponer, transmitir o distribuir de cualquier forma el contenido disponible a través del servicio y los sitios asociados, incluidos el código y el software.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 68, fracciones II, III, IV y VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), 3º, fracción II, 16, 17, 18, 21, 25, 26, 27, 28, 67, 68, 69 y 70, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (en lo sucesivo, la "LGPDPPSO") y numerales 9, fracción II, 11, fracción II, 15 y 26 al 45 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público (en lo sucesivo los "Lineamientos"), se pone a disposición de los usuarios el siguiente:

Marcas y derechos de autor

Las marcas, logotipos, nombres comerciales, patentes, diseños industriales, personajes, contenidos del sitio de Internet de la CFE, y demás derechos de propiedad intelectual (la "propiedad intelectual") exhibidas en este sitio, son propiedad de CFE y de terceros según sea el caso. Por lo que se prohíbe a los usuarios usar la "propiedad intelectual" sin el permiso por escrito de CFE o del tercero a quien pertenezca la propiedad intelectual. Todo el contenido exhibido o disponible a través de este Sitio está protegido por la legislación vigente en materia de derechos de autor.

El usuario no adquiere ningún derecho de propiedad en relación con la Propiedad Intelectual, por tener carácter de usuario y en ningún momento dicho uso será considerado como una autorización ni licencia para utilizar los servicios propios del sitio con fines distintos a aquellos para los cuales fue creada.

Los derechos de propiedad intelectual del sitio de CFE en Internet, las pantallas que se muestran, la información y material que aparecen en las mismas, pertenecen a CFE salvo que se indique lo contrario.

El logotipo de CFE, así como las marcas denominativas y mixtas de servicios y nombres comerciales que aparezcan en el sitio, son marcas registradas propiedad de CFE.

Enlaces con sitios de Internet

CFE proporciona enlaces con otros sitios de Internet para la conveniencia del usuario. CFE no es responsable en relación con tales sitios, cualquier sitio enlazado con ésta es independiente de CFE. En consecuencia, CFE no tiene control sobre tales productos, servicios, materiales o cualquier otra información contenida en o disponible a través de los sitios de dichos terceros. El acceso a cualquier otro sitio enlazado es bajo el propio riesgo del usuario.

En virtud de lo anterior, CFE no garantiza ni asume ningún tipo de responsabilidad por (a) los daños y perjuicios que se puedan ocasionar por el funcionamiento, disponibilidad, accesibilidad o continuidad de los sitios enlazados; (b) el mantenimiento de los servicios, información, datos, archivos, productos y cualquier clase de material existente en los sitios enlazados; (c) la prestación o transmisión de los servicios, información, datos, archivos, productos y cualquier clase de material existente en los sitios enlazados; (d) la calidad, licitud, fiabilidad y utilidad de los servicios, información, datos, archivos, productos y cualquier clase de material existente en los sitios enlazados.

Prohibiciones

El usuario no tiene el derecho de colocar links, ni el derecho de colocar o utilizar en el sitio páginas propias o de terceros sin autorización previa y por escrito de CFE.

Seguridad de la información

CFE mantiene procedimientos diseñados para proteger la información confidencial sobre el usuario y el uso por parte del usuario de cualquiera de los productos y servicios proporciona dos a través del sitio.

La seguridad de la información que se transmite entre el usuario y las páginas de terceros enlazados al sitio de CFE en Internet será responsabilidad exclusiva de dichos terceros y del usuario.

El usuario entiende y acepta que no obstante que CFE protege la información transmitida a través del sitio, dada la naturaleza de Internet, CFE no garantiza que toda transacción electrónica se encuentre libre de riesgo; por lo que el usuario libera de manera absoluta y sin limitación alguna a CFE de cualquier tipo de responsabilidad, civil, penal, administrativa, así como de los daños y perjuicios o cualquier otra que pudiera ser ocasionados por el mal uso, por terceras personas de la información generada, transmitida, recibida o archivada en el sitio.

Autorización para divulgar información

El usuario acepta expresamente que al proporcionar la información requerida para acceder al área denominada como servicios en línea dentro del sitio de CFE, autoriza a CFE a que toda la información que ingrese al sistema pueda ser proporcionada por CFE a un tercero, por lo que en ningún caso se entenderá que se está violando derecho alguno del usuario.

Integridad, autenticidad y archivo de los mensajes de datos

La clave de usuario y la contraseña, servirán para realizar las operaciones propias del sitio a fin de: (a) verificar la identidad del emisor de un mensaje de datos; (b) determinar que un mensaje de datos no ha sido alterado y ha permanecido íntegro durante su generación, comunicación, transmisión, recepción o archivo y (c) atribuir tal mensaje de datos de manera fehaciente al usuario que lo haya generado.

Los mensajes de datos recibidos y/o archivados en medios electrónicos, identificados con la clave de usuario y la contraseña, serán atribuibles al usuario respectivo y servirán para evidenciar su origen. Por consiguiente, el usuario es responsable de todos los actos, disposiciones, cesión de derechos, autorizaciones, transferencias, operaciones financieras, información proporcionada, etcétera, que se realicen con su clave de usuario y con su contraseña, ya sea que el uso de los mismos haya sido autorizado o no por el mismo.

Claves de acceso y claves de identificación

Con el fin de cumplir con los lineamientos de la Protección de Datos Personales, es necesario que el usuario realice el alta de su cuenta; de la cuál el usuario es responsable único y final de mantenerla en secreto, tanto la clave de usuario como la contraseña con las cuales tenga acceso a los servicios que ofrece.

CFE a través del Sitio

El usuario se compromete a hacer un uso diligente y a mantener en secreto la clave de usuario y la contraseña mediante las cuales puede realizar operaciones en el sitio.

Responsabilidad limitada

El usuario acepta que CFE no tendrá responsabilidad alguna, por la interrupción o demora de cualquier información, material o cualquier otro aspecto de los servicios que ofrece el sitio, incluyendo sin limitación, responsabilidad asociada con cualesquier virus, que pudiera infectar el equipo de cómputo o software del usuario, ni por los daños y/o perjuicios que puedan ocasionarse por la falta de veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de la información que un tercero dé de alta en el sitio.

Responsabilidad por daños y perjuicios

El usuario responderá de los daños y perjuicios que CFE sufra como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a las que queda sometido el usuario.

Contingencia

El usuario acepta expresamente que CFE no será responsable de los daños y perjuicios que se le pudiera causar si por caso fortuito, fuerza mayor o por cualquier otro acontecimiento o circunstancia inevitable, más allá del control razonable de CFE, no pudiera hacer uso del sitio o realizar alguna de las operaciones que el mismo ofrece.

Exclusión de garantías y de responsabilidad por el funcionamiento del Sitio

CFE no garantiza la disponibilidad y/o continuidad del funcionamiento del sitio, de los servicios y/o de aquellos otros sitios con los que se haya establecido un link, ni la idoneidad de los mismos para las necesidades de los usuarios.

CFE no será en ningún caso responsable por cualesquiera daños y perjuicios que puedan derivarse de (i) la falta de disponibilidad o accesibilidad del sitio, de los servicios y/o de aquellos otros sitios con los que se haya establecido un link; (ii) la interrupción en el funcionamiento del sitio y/o de los servicios o fallos informáticos producidos en el curso de su funcionamiento; (iii) la falta de idoneidad del sitio, de los contenidos y/o de los servicios para responder a las necesidades de los usuarios.

Los materiales pueden contener inexactitudes y/o errores tipográficos, por lo que CFE no garantiza la exactitud o perfección de los materiales, ni la confiabilidad de algún aviso, opinión, declaración o cualquier otra información visualizada o distribuida a través del sitio. El usuario reconoce que el confiar en cualquier aviso, opinión, declaración o información será bajo su propio riesgo. CFE se reserva el derecho, bajo su propia discreción, de corregir cualesquier errores u omisiones que se encuentren en cualquier parte del sitio. CFE podrá realizar cualquier cambio al sitio, así como a cualquier material, productos, programas, servicios o precios (si existieran) descritos en el sitio en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo.

Con el fin de disminuir el riesgo de introducción de virus en el sitio, CFE utiliza programas de detección de virus. No obstante, no garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en el sitio introducidos por terceros ajenos a CFE que puedan producir alteraciones en los sistemas físicos o lógicos de los usuarios o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en sus sistemas. En consecuencia, CFE no será en ningún caso responsable de cualesquiera daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran derivarse de la presencia de virus u otros elementos que puedan producir alteraciones en los sistemas físicos o lógicos, documentos electrónicos o ficheros de los usuarios.

Exclusión de garantías y de responsabilidad por la utilización del sitio. CFE no se hará responsable en ningún caso del uso que los usuarios y/o terceros pudieran hacer del sitio, de los contenidos y/o de los servicios, ni de los daños y perjuicios que pudieran derivarse del mismo.

Exclusión de garantías y de responsabilidad por los contenidos. Con la inclusión en el sitio de contenidos provenientes de terceros, no se convierte en editor de los mismos; y en consecuencia, no garantiza ni se hace responsable de la licitud, fiabilidad, utilidad, veracidad, exactitud, exhaustividad y actualidad de dichos contenidos.

Exclusión de garantías y de responsabilidad en relación con los links. El sitio pone a disposición de los usuarios dispositivos técnicos de enlace, directorios y herramientas de búsqueda que permiten a los usuarios acceder a páginas web pertenecientes o gestionadas por terceros.

En ningún caso, CFE se hace responsable, aprueba, ni hace propios los productos, servicios, contenidos, información, datos, archivos y cualquier clase de material existente en tales páginas web y no controla ni se hace responsable, aprueba o hace propias las sucesivas modificaciones de dichos materiales. En consecuencia, CFE en ningún caso responderá por el acceso a otras páginas web o contenidos de terceros a través de las conexiones y links existentes.

Cambios a los Términos y Condiciones de uso del sitio de Internet de la CFE

CFE se reserva el derecho de modificar el presente aviso legal en cualquier tiempo, mediante simple publicación de las nuevas disposiciones aplicables, siendo el usuario responsable de revisar el aviso legal periódicamente. El uso del sitio constituirá la aceptación del usuario, de las disposiciones aplicables al sitio ya sea que éstas se encuentren en el presente Aviso Legal. El usuario es responsable de revisar periódicamente dichos cambios.

Legislación y Normatividad aplicables

El servicio del sitio es controlado por CFE desde sus oficinas en la Ciudad de México, en los Estados Unidos Mexicanos. Al ingresar al sitio, el usuario y CFE aceptan someterse a la legislación aplicable en los Estados Unidos Mexicanos, sin tomar en cuenta los principios de conflictos de leyes que pudieran surgir.

- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su Reglamento.

Jurisdicción

Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente aviso legal, las partes están de acuerdo en someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de México, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que por sus domicilios presentes o futuros pudiera corresponderles.

El usuario declara haber leído y aceptar íntegramente los presentes términos y condiciones vigentes en el momento de acceder al sitio y/o usar los servicios.

En el caso de que el usuario no esté de acuerdo con las disposiciones del presente aviso legal deberá abstenerse de utilizar el sitio y/o de realizar operaciones a través del mismo.